

[별표 1의4]

성 관련 비위 징계기준(제5조제2항 관련)

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도 가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도 가 심하고 중 과 실 이 거 나, 비위의 정도 가 약하고 고 의가 있는 경 우	비위의 정도 가 심하고 경 과 실 이 거 나, 비위의 정도 가 약하고 중 과 실 인 경 우	비위의 정도 가 약하고 경 과 실 인 경 우
1. 성폭력범죄				
가. 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력범죄	파면	파면-해임	해임-강등	강등
나. 업무상 위력 등에 의한 성폭력범죄	파면	파면-해임	해임-강등	강등-정직
다. 공연(公然)음란행위	파면	파면-해임	강등-정직	감봉
라. 통신매체를 이용한 음 란행위	파면	파면-해임	강등-정직	감봉
마. 카메라 등을 이용한 촬 영 등 행위	파면	파면-해임	강등-정직	감봉
바. 가목부터 마목까지 외 의 성폭력범죄	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
2. 「양성평등기본법」 제3조 제2호에 따른 성희롱	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조 제1항제1호에 따른 성매매	파면-해임	해임-강등	정직-감봉	견책
※ 비고				
1. 제1호에서 “성폭력범죄”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄를 말한다.				
2. 제1호나목에서 “업무상 위력 등”이란 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력을 행사한 경우를 말한다.				
3. 제1호라목에서 “통신매체를 이용한 음란행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관 한 특례법」 제13조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.				
4. 제1호마목에서 “카메라 등을 이용한 촬영 등 행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등 에 관한 특례법」 제14조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.				